

Hartz IV auch für Ausländer

Berliner Zeitung

18. Oktober 2013

Copyright 2013 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: POL; S. 5

Length: 667 words

Byline: Mira Gajevic

Body

VON MIRA GAJEVIC

Haben Ausländer in Deutschland Anspruch auf Sozialleistungen? Ja, wenn sie sich vergeblich um Arbeit bemüht haben, lautete ein Urteil des Landessozialgerichts von Nordrhein-Westfalen, das vergangene Woche für Aufsehen gesorgt hat. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, die Revision wurde zugelassen, doch Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) fürchtete bereits als Folge eine massenhafte Zuwanderung ins deutsche Sozialsystem. Auch die Kommunen warnten vor neuen Milliardenbelastungen. Die Sorge ist vor allem groß, dass nach Einführung der Arbeitnehmer-Freizügigkeit am 1. Januar 2014, wenn die letzten Jobhürden für Rumänen und Bulgaren fallen, viele nach Deutschland kommen, um hier Sozialleistungen zu beziehen.

Im konkreten Fall sprachen die Richter einer seit 2009 in Gelsenkirchen lebenden rumänischen Roma-Familie mit zwei Kindern Anspruch auf Hartz IV zu. Das widerspricht nur scheinbar dem deutschen Recht, wonach arbeitssuchende Ausländer und ihre Angehörigen zwar Kindergeld, aber kein Hartz IV bekommen können. Denn die Richter erklärten zur Begründung, dass die Bemühungen der Kläger um eine Arbeitsstelle seit mehr als einem Jahr erfolglos und auch für die Zukunft nicht erfolgversprechend gewesen seien. Deshalb seien sie nicht mehr im Rahmen des EU-Freizügigkeitsrechts zur Arbeitssuche in Deutschland. Folglich dürften sie anders als arbeitssuchende Ausländer auch nicht von Hartz-IV-Leistungen ausgeschlossen werden.

Mit ihrem Urteil haben die Richter am Landessozialgericht also mitnichten entschieden, dass alle EU-Bürger, die nach Deutschland einwandern, um hier Arbeit zu suchen, künftig Anspruch auf Fürsorgeleistungen haben. Rechtlich ist die Sache vertrackt: In der EU gilt das allgemeine Diskriminierungsverbot, wonach alle Staatsangehörigen gleich behandelt werden müssen. Auf Grundlage dieses Gebots hat ein Ausländer, der sich rechtmäßig in Deutschland aufhält, theoretisch Anspruch auf Gleichbehandlung bei den Sozialleistungen. Zugleich gibt es aber die deutsche Ausschlussklausel, die sich auf die Europäische Unionsbürgerrichtlinie bezieht, die explizit zulässt, "dass Personen, die sich zum Zwecke der Arbeitssuche in einem anderen Mitgliedsstaat aufhalten, für die Zeit der Arbeitssuche von Sozialhilfe ausgeschlossen werden können", wie Christine Langenfeld, Vorsitzende des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) erklärt. Unumstritten ist diese Ausschlussklausel nicht. "Strittig ist, ob Hartz-IV-Leistungen unter den Begriff der Sozialhilfe fallen und ob diese Richtlinie mit dem europäischen Diskriminierungsverbot vereinbar ist", so Langenfeld.

Hartz IV auch für Ausländer

Eine Grundsatzentscheidung steht noch aus. Entsprechend unterschiedlich fallen immer wieder die Urteile deutscher Gerichte aus, wenn sie über den Anspruch von EU-Bürgern auf Hartz IV entscheiden müssen.

In einer EU, in der das Wohlstandsgefälle groß ist, kann eine weitere Ausweitung von Sozialtransfers indes problematisch werden, so Langenfeld. "Es stellt sich die Frage, ob es grundsätzlich richtig ist, dass einem EU-Bürger vom ersten Tag an Anspruch auf Hartz IV zugebilligt wird, obwohl die Person nie dem Arbeitsmarkt angehört hat, also nie zur Finanzierung des Systems beigetragen hat", sagt Langenfeld. Der SVR warnt deshalb davor, die soziale Solidarität auf Personen auszudehnen, die noch nie in Deutschland erwerbstätig gewesen sind. Das würde den Wohlfahrtsstaat in einer Weise belasten, die die Akzeptanz für das EU-Projekt in der Bevölkerung gefährden könnte.

Und für die Roma-Familie ist das Urteil des Landessozialgerichts nur auf den ersten Blick positiv. Weil die Richter sie als nicht mehr arbeitssuchend einstufen, haben sie zwar Anspruch auf Hartz IV. EU-Ausländer, die nicht arbeitssuchend sind und nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, verlieren aber das Aufenthaltsrecht. Ihnen droht die Abschiebung.

"Solidarität kennt auch Grenzen."

Aus dem SVR-Jahresgutachten

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: GERICHTSURTEILE (91%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (91%); EUROPÄISCHE UNION (90%); GERICHTSHÖFE (90%); RICHTER (90%); STELLENSUCHE (90%); DISKRIMINIERUNG (88%); RACIAL JUSTICE (88%); EINWANDERUNG (78%); ARBEITSMARKTLAGE (75%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (73%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (72%); STIFTUNGEN (61%)

Person: HANS-PETER FRIEDRICH (73%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (88%); EUROPA (92%); DEUTSCHLAND (90%); BULGARIEN (73%); RUMÄNIEN (73%)

Load-Date: October 18, 2013